



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 152/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: 1. כרמית נחום
2. תום רבסקי
ע"י ב"כ עוה"ד מישל ון דן סטין
מרחוב קרליבך 13 תל אביב 67132

נ ג ד

הנתבעים: 1. חיים קסטרו
2. מאיה קסטרו
מרחוב ארתור רובינשטיין 4/8 תל אביב

פסק דין

מבוא

התובעים הינם בעלים של דירה מספר 6 בקומה 2 בבית המשותף אשר ברחוב ארתור רובינשטיין 4 תל אביב הבנוי על חלקה הידועה כגוש 6884 חלקה 7 (להלן: "הבית").

הנתבעים הינם בעלים של דירה מספר 8 בבית הממוקמת, אף היא, בקומה 2.

על פי כתב התביעה, הנתבעים התקינו מצלמה בלובי הקומה אשר מצלמת כניסה ויציאה של דיירים, אורחים וזרים תוך פגיעה בפרטיותם ומבלי לקבל את הסכמת התובעים. לפיכך נתבקש צו המורה לנתבעים להסיר את המצלמה.

הנתבעים טוענים כי המצלמה הותקנה על ידם בשל מקרי פריצה לדירות בבית ואף ניסיון פריצה לדירתם וכי המצלמה מכוונת אל דלת דירתם, מצלמת את העומד על ידה ונועדה לצורכי הרתעה. עוד טוענים הנתבעים כי המצלמה איננה מצלמת את חלל הלובי ולא את דירת הנתבעים הנמצאת במובלעת במסדרון בצידו השני של הלובי. לטענת הנתבעים דבר התקנת המצלמה הועבר לידיעת נציגות הבית וחברת האחזקה אישרה כי היא איננה מתנגדת להתקנת המצלמה ולא נתקבלו אצלה תלונות שכנים בעניין זה.

בדיון מיום 14.07.2010 העידו הצדדים וסיכמו טענותיהם. בסיום הדיון הוריתי לנתבעים להמציא תצהיר של מתקין המצלמה אליו תצורף תמונה המראה את אשר מצלמת המצלמה. כן ניתנה לתובעת האפשרות לחקור בחקירה נגדית את המצהיר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 152/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ביום 13.09.10 נערך דיון נוסף בתובענה במסגרתו נחקר בחקירה נגדית מתקין המצלמה – מר שמעון רביב, והצדדים סיכמו את טענותיהם.

דיון

מעדותו של מר רביב עולה כי המדובר במצלמה מוסלקת עם עדשה סמויה. המצלמה קבועה, לא מעגלית או היקפית והעדשה קעורה (עמוד 7 לפרוטוקול שורה 3). טווח הצילום של העדשה קבוע, ללא זום, והוא נקבע על פי המרחק בו מותקנת המצלמה מאובייקט הצילום (עמוד 5 לפרוטוקול שורות 25-26). זווית הצילום נקבעת בעת התקנת המצלמה וניתן לשנותה רק על ידי פירוק המצלמה והרכבתה במקום או בזווית אחרת באמצעות קדיחת חורים והתקנת ברגים (עמוד 6 לפרוטוקול שורות 7-10). למצלמה אופציה לחיבור שמע באמצעות התקנת מיקרופון אך כיום לא מותקן כזה ואין קליטת שמע (עמוד 6 לפרוטוקול שורה 29 עד עמוד 7 שורה 2). קופסת המצלמה מאפשרת מיקומה של עדשה אחת בלבד ולא ניתן להוסיף לה מצלמה נוספת או ממונעת (עמוד 7 לפרוטוקול שורות 4-6).

על פי עדות מר רביב והתמונות שצורפו לתצהירו המצלמה מצלמת את דלת הכניסה לדירת הנתבעים וכן רואים בתמונה המופקת ממנה את חלקה התחתון של אחת מן המעליות המותקנות בקומה. בעדותו מתאר היטב מר רביב את אשר "רואה" המצלמה - "המצלמה תופסת את הרגליים בלבד של מי שיוצא מהמעלית. אם הוא צריך להגיע לדלת (של דירת הנתבעים, א.ס.) אז רואים אותו. אם הוא הולך לצד השני אז רואים רק חצי גוף ... עד לגובה החזה (העד מראה בידו)" (עמוד 6 לפרוטוקול שורות 13-16). יוצא אם כן כי מן התמונה המצולמת ניתן לראות את היוצא מן המעלית עד לגובה של כ- 1.40 עד 1.5 מטר.

מן העדות האמורה עולה כי טענתה של התובעת בכתב התביעה ובדיון מיום 14.07.10 (עמוד 2 לפרוטוקול שורה 21) לפיה מצלמת הנתבעים מצלמת "כניסה ויצירה של דיירים, אורחים וזרים" ו-"אי אפשר להתחמק מהמצלמה", הינה, בלשון המעטה, לא מדויקת.

מאידך, גם טענת הנתבעים בכתב ההגנה כי המצלמה "אינה מצלמת את העוברים ושבים" בקומה, למעט מי שעומד ליד דלת דירתם" איננה נכונה, שכן, על פי עדותם (עמוד 3 לפרוטוקול שורה 4) ועדות המתקין מטעמם, המצלמה מתעדת גם חלק מאחת המעליות בקומה.

מראיות הנתבעים עולה כי אין מחלוקת שלא נתקבלה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות להתקנת המצלמה ברכוש המשותף. כל שטוענים הנתבעים בעניין זה הוא כי לא נתקבלה התנגדות של מי בעלי הדירות להצבת המצלמה (בהתבסס על מכתב חברת האחזקה). מאידך, לא עלה בידי התובעת להביא בפני כל התנגדות אחרת של מי מבעלי הדירות בבית או הנציגות להתקנת המצלמה.

לפיכך, בנסיבות האמורות, עלינו לבחון האם יש בהתקנת המצלמה משום שימוש סביר ברכוש המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 152/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

על פי ההלכה שנפסקה בע"א 549/73 וינטרס ואח' נ. זמורה ואח', פ"ד כח' (1) 645, זכאי בעל דירה לעשות שימוש רגיל וסביר במקרקעין, לפי תנאי המקום והזמן, ובלבד שלא ימנע מבעל דירה אחרת לעשות אותו שימוש, וזאת גם מבלי לקבל את ההסכמה של האסיפה הכללית.

על כך יש להוסיף את עיקרון תום הלב אשר הוחל גם על מערכת היחסים שבין בעלי דירות בבית משותף (רע"א 7112/93 צודלר ואח' נ' ש. יוסף ואח' פד"י מח (5) 550) ולפיו אין להתיר את השימוש בזכות הבעלות כעילה לגרום נזק או אי נוחות אפילו למסיג גבול, מקום שהשימוש בעילה זו אינו דרוש באורח סביר למימוש זכות הבעלות עצמה או למטרה חוקית אחרת (ע"א 782/70 רדומילסקי נ' פרידמן פד"י כה (2) 523).

התקנת המצלמה (קופסת פלסטיק לבנה קטנה) ברכוש המשותף אין בה, כשלעצמה, משום שימוש שאינו שימוש סביר ברכוש המשותף. נדמה כי על כך אין מחלוקת, שכן, אף הצעת התובעת בסיכומיה היא כי הנתבעים יתקינו מצלמת דמה ברכוש המשותף.

השאלה היא האם יש בהתקנת המצלמה משום פגיעה בפרטיות התובעים אשר מצדיקה מתן סעד המורה על הסרתה.

המצלמה איננה מצלמת את לובי הקומה ואת העוברים ושבים או קולטת שמע מהמתרחש במסדרון. כל שניתן לראות זה את רגלי היוצאים מאחת המעליות בקומה ואת העומדים מול דלת דירת הנתבעים. אין בכך משום "בילוש או התחקות אחר אדם" כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981.

אולם, הותרת המצלמה, כפי שהיא כיום, כך שמצולם גם חלק מן המעלית שבקומה, עשויה לגרום לפגיעה בפרטיות בניגוד להוראות חוק הגנת הפרטיות כאשר המדובר, למשל, בילד היוצא מן המעלית, אדם נמוך או בנכה על כסא גלגלים. בפרט אמורים הדברים כאשר התובע 2 נכה משותק אשר זקוק לכסא גלגלים (עמוד 8 לפרוטוקול שורה 8).

נוסף לכך גם התרשמתי ממצוקתם של התובעים וחששם האמיתי מפני פגיעה אפשרית בפרטיותם.

מאידך, השתכנעתי גם מטענות הנתבעים בדבר הצורך בקיומה של המצלמה לביטחונם האישי ולהגנת רכושם, גם היא זכות הראויה להגנה.

משכך, יש לאזן בין זכות התובעים להגנה על פרטיותם לבין זכות הנתבעים להגן על ביטחונם האישי ועל רכושם.

על פי עדות המתקין, אפשר להזיז את המצלמה ולהתקינה כך שלא יראו את המעלית (עמוד 7 לפרוטוקול שורה 7 וכן שורות 12-13).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 152/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בנסיבות דנן, האיזון הנכון בין זכויות הצדדים כאמור יהיה בהזזת המצלמה באופן כזה שכלל לא ניתן יהיה לראות באמצעותה את פתח המעלית וכל אשר תצלם המצלמה יהיה את דלת דירת הנתבעים והעומד בסמוך לפניה.

ככל שלא ישכילו הנתבעים להתקין את המצלמה כאמור, הרי שזכותם של התובעים לכך שלא תיפגע, אף לא בכוח, פרטיותם, גוברת על זכות הנתבעים. בפרט, כאשר לשמירה על זכויות הנתבעים עומדות להם גם חלופות אחרות.

לפני סיום אעיר כי אין בפסק דינה של כבוד המפקחת וינברגר בתיק 53/05 לסייע לתובעת בהליך זה. נסיבות המקרה שם אינן דומות כלל ועיקר לנסיבות המקרה דנן. בהליך הנ"ל המדובר היה במספר מצלמות אשר הותקנו במקומות שונים ברכוש המשותף בבית במטרה מוצהרת (על פי הודאת הנתבע) של התחקות אחר מעשיהם של בעלי הדירות האחרים בבית. לא כך המקרה דנן. גם לעניין המסקנה המשפטית שבפסק הדין קובעת המפקחת וינברגר כי היא נכונה לנסיבות המקרה שם בלבד ואין לגזור ממנה גזירה שווה לכלל המקרים בהם מותקנת מצלמה ברכוש המשותף.

סיכום

לאור האמור לעיל אני מורה לנתבעים להזיז את המצלמה כך שלא תצלם את דלת המעלית והתמונה הנצפית ממנה תהיה של דלת הכניסה לדירה והעומד לפניה בלבד.

הנתבעים יבצעו את האמור בתוך 30 יום ובתוך המועד הנ"ל ימציאו לב"כ התובעת תצהיר חתום כדין על ידי המתקין אליו תצורף תמונה ברורה המראה את אשר מצלמת המצלמה כאמור. בתצהיר זה יצהיר המתקין כי התמונה משקפת את אשר מצלמת המצלמה, כי המצלמה קבועה, כי זויות הצילום מקובעות ואינה ניתנת להזזה או שליטה אלא בדרך של הזזת המצלמה וכי אין קליטת שמע.

לא יבצעו הנתבעים את האמור יהיה עליהם להסיר את המצלמה בתוך המועד האמור.

בנסיבות אלה משנתקבלו בחלקן טענות כל אחד הצדדים, לא מצאתי לנכון לחייב את מי מהם בהוצאות ההליך וכל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום ז' תשרי תשע"א, 15 ספטמבר 2010, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב